PRÁTICAS DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS

CADASTRO
2ª parte

MICHELLE PIMENTEL
para o TRE-MA

REGISTROS DE ATUALIZAÇÃO DE SITUAÇÃO ELEITORAL (ASE) SOBRE MULTAS E QUITAÇÃO ELEITORAL

Emissão de GRU – Guia de Recolhimento da União
Controle de multas pagas
Registro de códigos ASE 078, 612 e 264
Impactos da falta de quitação eleitoral em rotinas cartorárias
Registro de ASE 019

REGISTRO DE CÓDIGOS ASE 078, 612 E 264 E IMPACTOS DA FALTA DE QUITAÇÃO EM ROTINAS CARTORÁRIAS

CONCEITO

Constitui sanção pecuniária imposta ao eleitor pelo descumprimento de obrigações eleitorais e pela violação dos dispositivos do Código Eleitoral e leis eleitorais.

Tipos de Multas: Administrativas e Criminais

Administrativas:

- Ausência às Urnas (art. 7º do Código Eleitoral)
- Alistamento Tardio (art. 8º do Código Eleitoral)
- Mesário Faltoso (art. 124 do Código Eleitoral)

- Violação aos dispositivos do Código Eleitoral, da Lei nº 9.504/1997 e de leis conexas, por cometimento de infração administrativa para a qual esteja prevista a aplicação de multa eleitoral.

VAMOS DISCUTIR OS ASEs 078, 094, 442, 620 e 264 a partir do Manual ASE. Alguns pontos importantes:

- ➔ ASE é um registro de informações sobre a pessoa.
- ➔ Só pode ser inativado por outro ASE ou RAE.
- ➔ Às vezes um ASE inativa tudo o que vem antes dele.
- ➔ **A lógica é a de um quebra cabeça: a inativação depende de complementos corretos e de datas corretas.**
- ➔ Erros são corrigidos pela CRE ou CGE.

1- MULTA POR ALISTAMENTO TARDIO

Previsão legal: art. 8º do Código Eleitoral

O brasileiro nato que não se alistar até os 19 (dezenove) anos ou o naturalizado que não se alistar até 1 (um) anos depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na multa de 3 (três) a 10 (dez) por cento sobre a base de cálculo, ou seja, R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento.

1- MULTA POR ALISTAMENTO TARDIO

NOVIDADE!!!

ASE 620

Registra aplicação de multa no alistamento tardio.

Impede a quitação eleitoral. Gera débito para o eleitor.

Comando automático na atualização de RAE na condição de alistamento tardio.

Data do requerimento RAE.

Inativado pelo ASE 612 - pagamento de multa.

O que essa circunstância facilita a nossa rotina?

2- MULTA POR AUSÊNCIA ÀS URNAS

Previsão legal: art. 7º do Código Eleitoral

O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 60 (sessenta) dias após a realização da eleição, que tiver sua justificativa indeferida ou aquele que se encontrar no exterior na data do pleito e não se justificar no prazo anterior ou em até 30 (trinta) dias, contados do seu retorno ao país, incorrerá em multa de 3 (três) a 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo, ou seja, R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367 do CE;

2- MULTA POR AUSÊNCIA ÀS URNAS

RESTRIÇÃO: **ASE 094 – Ausência às urnas (TSE)**

INATIVADO POR: **078 – Quitação de multa ou 167 – Justificativa de ausência às urnas.**

- Inativa quando se registra suspensão de direitos políticos com data anterior à da eleição.

NOVIDADE!!!

ASE 019, ASE 027, ASE 329, ASE 450 : Alteração em "efeitos no eleitor".

Débitos relativos à ausência às urnas e aos trabalhos eleitorais após a data de ocorrência deste ASE foram descaracterizados.

3 - MULTA PARA MESÁRIOS FALTOSOS

Pessoa não justifica e não requer o arbitramento da multa (art. 124,*§ 1º,* do Código Eleitoral) – aplica-se o art. 367 do CE.

Incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) sobre a base de cálculo, ou seja, R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos);

A multa pode ser aumentada em até 10 (dez) vezes (art. 367, § 2 º), se o juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.

4- MULTA PARA MESÁRIOS FALTOSOS

- Sem justa causa (art. 124,*caput,* do Código Eleitoral)

O membro da mesa receptora que não comparecer no local em dia e hora determinados para a realização da eleição, SEM JUSTA CAUSA apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) sobre a base de cálculo, ou seja, R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos)

MULTA PARA MESÁRIOS FALTOSOS

- Sem justa causa (art. 124,*caput,* do Código Eleitoral) - SERVIDOR PÚBLICO

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

É admissível o pagamento de multa aplicada ao mesário faltoso (código de ASE 442) perante qualquer zona eleitoral.

Ainda devemos comunicar o recolhimento de multa à zona eleitoral que comandou o código de *ASE 442 – Ausência aos trabalhos eleitorais ou abandono da função*?

Não havendo multa arbitrada na zona eleitoral de origem, o interessado poderá solicitar o arbitramento ao Juiz Eleitoral da zona em que se encontrar, anexando ao requerimento a resposta da zona consultada.

Boa prática: no despacho do processo de mesário faltoso (CMR), a autoridade eleitoral já arbitra a multa antes mesmo do comparecimento da pessoa convocada faltosa.

ASEs SOBRE MESÁRIO

175- Regularização de ausência aos trabalhos eleitorais

apresentação de justificativa de ausência

dispensa concedida

cumprimento de pena de suspensão aplicada aos servidores públicos

183- Convocação para os trabalhos eleitorais

205- Habilitação para os trabalhos eleitorais

280- Desativação da habilitação para os trabalhos eleitorais

442- Ausência aos trabalhos eleitorais ou abandono da função

Tivemos atualizações recentes no Manual de ASE, sobre mesário faltoso:

- Impedimento de quitação apenas para MRV e MRJ.

- Motivo/ forma: Indica o tipo de ausência:
  1 - Ausência;
  2 - Abandono;
  3 - Ausência - servidor público;
  4 - Abandono - servidor público;
  5 – Fixação do valor de multa.

Será inativado pelo:

ASE 175 (regularização de ausência) quando motivo do ASE 442 for 1, 2, 3 ou 4.

Suspensão de direitos políticos ou falecimento com data de ocorrência anterior a este ASE;

ASE 612 (registro individual de pagamento de multa) , quando o ASE 442 for motivos 1, 2 ou 5;

Operação de RAE de transferência.

ASE 442 motivo 5 inativará o ASE 442 com motivos 1, 2, 3 e 4.

O motivo 5 do ASE 442 serve para registrar o valor da multa arbitrada. Então, o mesário faltoso pode ter dois ASEs 442.

NOVIDADE:

Provimento CGE 4/2025 tratou da prescrição das multas eleitorais após o prazo de 10 anos, prazo que se inicia 30 dias após a ocorrência da multa respectiva.

ASE 620. Motivo/forma 03 - prescrição

Rotina de automação do cadastro.

MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO, LEI 9504 ou LEIS CONEXAS

Após o trânsito em julgado da sentença que impôs multa por infração a dispositivos do Código Eleitoral, da Lei nº 9.504/97 e de leis conexas, será registrado o código de ASE 264 – Multa Eleitoral na inscrição eleitoral do devedor.

ASE 264 - MULTA ELEITORAL

Registra aplicação de multas, exceto no caso de mesário faltoso

Impede a quitação, pois gera débito.

Permite comando duplo (ou mais).

Data de ocorrência: trânsito em julgado da decisão.

Complemento: **Informação com o número do processo em que foi aplicada a sanção, no formato: Proc. no/ano-órgão/local/UF.**

Valor da multa: Possibilita a cobrança em qualquer zona eleitoral.

ASE 264 - MULTA ELEITORAL

Inativado pelo ASE 612 - registro individual de pagamento de multa

o complemento deste ASE deve ser idêntico ao do processo em que foi imposta a multa, pois vai inativar apenas aquele registro de multa (a pessoa pode ter mais de um).

inclusive em casos de multa para mesário faltoso.

Boa prática: constar na sentença a determinação para registro do ASE após o trânsito em julgado.

ATENÇÃO: **Multa em processo é diferente de determinação de devolução de recursos.**

NÃO É MULTA, MAS É IMPORTANTE SABER DA NOVIDADE:

<u>Será</u> criado ASE →

Para registrar a aplicação de sanção obrigacional eleitoral e penalidade processual pecuniária, previstas, respectivamente, nos incisos III e IV do art. 2º da Res.-TSE nº 23.709, de 1/9/2022. (cumprimento de sentença).

ATENÇÃO

Resolução TSE n.º 23659/21, art. 39, §1º: A revisão poderá ser processada independentemente da existência de pendência relativa às obrigações referidas no inciso IV do art. 38 desta Resolução, hipótese na qual não inativará o comando ASE respectivo.

(art. 38, IV: regular cumprimento das obrigações de comparecimento às urnas e de atendimento a convocações para auxiliar nos trabalhos eleitorais)

EMISSÃO DE GRU – GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E CONTROLE DE MULTAS PAGAS

As GRUs via de regra são emitidas diretamente do ELO. Aquelas decorrentes de processo judicial (ASE 264), melhor que sejam emitidas pelo site do Tesouro Nacional, para facilitar o controle pelas áreas financeiras do TSE (composição do Fundo Partidário).

Inovação 1: pagamento pelo PIX e inativação automática (registro de multa e do ASE).

Inovação 2: vinculação da GRU a uma solicitação web (o processamento deste RAE depende do pagamento da multa).

Inovação 3: possibilidade de declaração de insuficiência de recursos por meio da internet, no momento do preenchimento da solicitação web (antes apenas era possível emissão de multa).

A automação, entretanto, não retira dos Cartórios a necessidade de, diariamente:

Emitir relatório de multas e registrar pagamento e ASE respectivo.
Cancelar guias de multa que não tenham sido pagas (emitidas em duplicidade, por exemplo).

Eleitores ficam com registro de débito quando consultam na internet se estes cuidados não forem observados.

REGISTRO DE ASE 019

EFEITOS

Altera situação da inscrição para: cancelada.

Impede o exercício do voto.

Descaracteriza os débitos relativos à ausência às urnas e aos trabalhos eleitorais entre a data de ocorrência e a data de lançamento deste ASE.

A inscrição cancelada pelo ASE 019 pode ser regularizada por: operação de RAE (transferência ou revisão), inexistindo outra inscrição liberada, não liberada, regular ou suspensa para o eleitor; ou por ASE 361.

DATA DE OCORRÊNCIA

Deve ser a data do óbito: na hipótese excepcional de a data do óbito estar ausente ou incompleta no documento que atesta o falecimento do eleitor, a data de ocorrência a ser utilizada será a do registro do óbito no Cartório de Registro Civil, conforme determinação adotada nos autos do Processo nº 10.102/2008 – CGE. (No Infodip não consegue gravar o formulário incompleto).

Deve ser igual ou anterior à data atual.

Deve ser posterior à data de requerimento do último RAE.

COMPLEMENTO

Informação com indicação do documento de registro do óbito, no formato: **Certidão (ou Termo) nº/seu emissor/Município/UF**;

Documento que comunicou a ocorrência à zona eleitoral, no formato: **Of. nº/ano-órgão/local/UF**;

Processo em que foi determinado o comando, no formato: **Proc. nº/ano-ZE/UF**; o~~u, ainda, no formato fornecido pelo INSS ou órgão conveniado~~”.

REGISTROS DE ATUALIZAÇÃO DE SITUAÇÃO ELEITORAL SOBRE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E INELEGIBILIDADE

Suspensão de direitos políticos x inelegibilidade
Registro de códigos ASE 043, 337, 370, 540 e 558
Arquivamento de informações e INFODIP

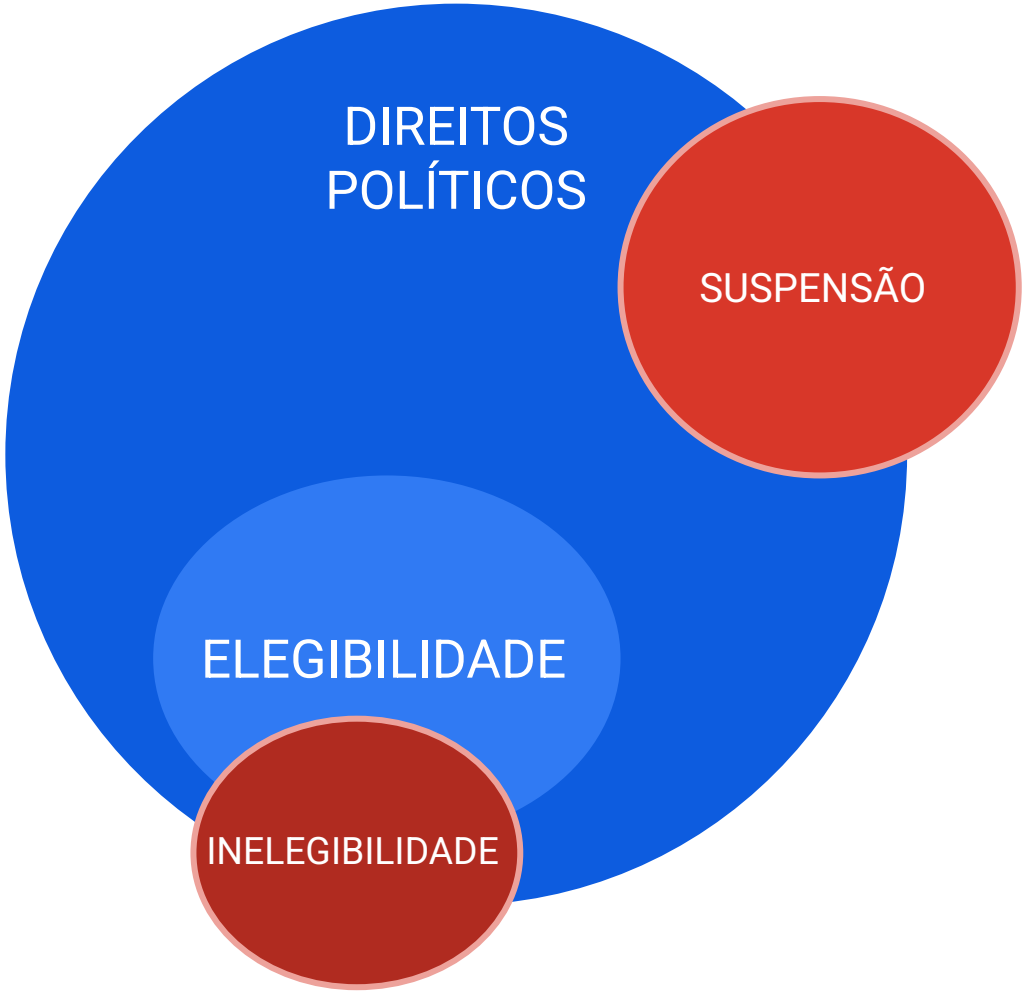
APROXIMAÇÃO CONCEITUAL: ELEGIBILIDADE, SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS, INELEGIBILIDADE, DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Suspensão é uma privação temporária do gozo de direitos políticos.

Elegibilidade diz respeito à possibilidade de uma pessoa concorrer a um cargo político.

Inelegibilidade é uma restrição temporária à capacidade eleitoral passiva da pessoa. Ou pode ser a falta de condições de elegibilidade.

Desincompatibilização é uma medida que servidor / gestor público deve tomar para concorrer a cargo político, em homenagem à igualdade na disputa eleitoral.


DIREITOS POLÍTICOS
SUSPENSÃO
ELEGIBILIDADE
INELEGIBILIDADE

TÓPICOS SOBRE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E INELEGIBILIDADE

Será anotada como suspensão dos direitos políticos **qualquer condenação criminal ou de improbidade transitada em julgado, independentemente da espécie da pena ou do regime de cumprimento**, sejam:

Privativas de liberdade – reclusão ou detenção

Restritivas de direitos ou multa (Processo n. 10.002/2007-CGE, e Acórdão TSE n. 510-58.2010.6.00.0000)

Medida de segurança (Resolução TSE n. 22.193 - Processo Administrativo n. 19.297/PR)

Para crime doloso ou culposo, ainda que a pena seja inferior a um ano.

Acordos de não persecução civil ou penal

Acordo de não-persecução penal

Art. 28-A do Código de Processo Penal

- Inserido pelo Pacote Anticrime
- condições de aplicação:
  - confissão
  - sem violência ou grave ameaça
  - pena mínima inferior a 4 anos
- É um acordo entre a pessoa e o Ministério Público

Acordo de não-persecução cível

Art. 17-B da Lei de Improbidade Administrativa

- Inserido em reforma de 2021
- condições de aplicação:
  - integral ressarcimento do dano
  - reversão da vantagem obtida à pessoa jurídica lesada
  - pena mínima inferior a 4 anos
- É um acordo entre a pessoa e o Ministério Público

Transação penal e Suspensão condicional do processo

Os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo, concedidos nos termos dos arts. 76 e 89 da Lei n. 9.099/1995, e a suspensão do processo com base no art. 366 do Código de Processo Penal não suspendem os direitos políticos.

Atenção: a transação penal eleitoral tem ASE próprio (ASE 388) apenas para controlar a concessão de nova transação penal eleitoral no prazo de 5 anos.

Ainda nesse tema, a Justiça Eleitoral anota as condenações criminais mesmo em relação àquele que não possuam inscrição eleitoral.

É a **BASE DE PERDA E SUSPENSÃO**.

Então pode acontecer que uma pessoa solicite o 1º título e se localize o registro da condenação.

E a Resolução 23659/2021 reviu uma grande barreira que existia no atendimento destas pessoas.

Art. 11. Os **direitos políticos** são adquiridos mediante o alistamento eleitoral, que é **assegurado**:

§ 1º **A suspensão dos direitos políticos não obsta a realização das operações do Cadastro Eleitoral**, inclusive o alistamento, logo após o qual deverá ser registrado o código ASE que indique o impedimento ao exercício daqueles direitos.

PESSOA COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS

PESSOA SOLICITA ALISTAMENTO, REVISÃO, TRANSFERÊNCIA, SEGUNDA VIA

PESSOA RECEBE O TÍTULO E CONTINUA COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS

Situação diversa porque não se trata de pessoas com direitos políticos suspensos: pessoas em prisão provisória ou adolescentes em unidades de internação.

Res. TSE 23659/2021 - art. 12, Parágrafo único. A Justiça Eleitoral empreenderá meios destinados a assegurar o alistamento e o exercício dos direitos políticos por pessoas com deficiência, por pessoas que se encontram em prisão provisória e por adolescentes sob custódia em unidade de internação.

Resolução de Atos Gerais (eleição) - dispensa o tempo mínimo de domicílio.

REGISTRO DE CÓDIGOS ASE 043, 337, 370, 540 E 558

ASE 043 - CONSCRIÇÃO - EFEITOS (ASE 337 também)

Registra a condição de quem está prestando serviço militar obrigatório.

Altera situação da inscrição regular para suspensa.

Impede o exercício do voto.

Impede a quitação eleitoral.

Descaracteriza os débitos relativos à ausência às urnas e aos trabalhos eleitorais entre a data de ocorrência e a data de lançamento deste ASE.

ASE 043 - CONSCRIÇÃO - DATA DE OCORRÊNCIA

Deve ser a data da incorporação na organização militar da ativa ou data da matrícula em órgão de formação da reserva.

O eleitor deve possuir 17 anos completos até a data de ocorrência (!!)

Deve ser igual ou anterior à data atual.

ASE 043 - CONSCRIÇÃO - COMPLEMENTO

Informação do documento que comunicou a conscrição, no formato: **Of. nº /ano-órgão/local/UF**.

ASE 337 - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS- MOTIVO/FORMA

Indica a situação causadora da suspensão:

2 - Condenação criminal;

3 - Improbidade administrativa

~~4 - Estatuto de igualdade;~~

5 - Recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta ou de prestação alternativa;

7 - Condenação criminal (LC nº 64/90, art. 1º, I, e);

8 - Condenação criminal eleitoral.

ASE 337 - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS-MOTIVO/FORMA

Indica a situação causadora da suspensão:

9- Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP);

10- Acordo de não persecução cível (art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992)

ASE 337 - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS- DATA DE OCORRÊNCIA

Dever ser:

· A data do trânsito em julgado da sentença: nas hipóteses de condenação criminal e improbidade administrativa; ou

· A data informada na comunicação feita pelo Ministério da Justiça: na hipótese de opção pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses; ou

ASE 337 - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS- DATA DE OCORRÊNCIA

· A data da decretação da suspensão dos direitos políticos: na hipótese de recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta ou de prestação alternativa.

Eleitor deve possuir 18 anos completos até a data de ocorrência.

Deve ser igual ou anterior à data atual.

ASE 337 - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS- DATA DE OCORRÊNCIA

· A data da decretação da suspensão dos direitos políticos: na hipótese de recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta ou de prestação alternativa.

Eleitor deve possuir 18 anos completos até a data de ocorrência.

Deve ser igual ou anterior à data atual.

ASE 337 - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS- COMPLEMENTO

- Informação com o número do processo em que houve a condenação criminal ou da improbidade administrativa, no formato: **Proc. nº /ano-órgão/local/UF,** ou número do documento que comunicou à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos nas hipóteses de opção pelo Estatuto de Igualdade ou número do documento que declarou a suspensão, no caso de recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta.

ASE 370 - CESSAÇÃO DO IMPEDIMENTO - SUSPENSÃO- FINALIDADE

Registrar a cessação da circunstância que causou a suspensão da inscrição, nos seguintes casos:

- Cumprimento do serviço militar obrigatório ou regularização da situação daqueles que se recusaram a cumpri-lo;
- Fim da incapacidade civil absoluta;
- Extinção da punibilidade, se decorrente de condenação criminal;
- Cumprimento da pena, na hipótese de improbidade administrativa;
- Fim da opção pelo exercício dos direitos políticos em Portugal.

ASE 370 - CESSAÇÃO DO IMPEDIMENTO - SUSPENSÃO- EFEITOS

Altera situação da inscrição para: Regular. A regularização só ocorre quando for inativado o último registro de suspensão ou de cancelamento (ASE 027 - motivo/forma 2) constante do histórico da inscrição e se não existir registro de outro ASE de cancelamento em situação “ativo” no histórico.

ASE 370 - CESSAÇÃO DO IMPEDIMENTO - SUSPENSÃO- EFEITOS

Inativa o ASE 043 **indicado**.

Inativa o ASE 337 **indicado**.

Inativa o ASE 027 com motivo/forma 2 **indicado**.

Gera o ASE 540 com motivo 4, quando lançado ASE 370 com motivo 1 para inativar ASE 337 com motivo 7.

ASE 370 - CESSAÇÃO DO IMPEDIMENTO - SUSPENSÃO- DATA DE OCORRÊNCIA

- A data do licenciamento ou do engajamento: se for relativa ao código de ASE 043; ou
- A data da sentença de levantamento da interdição ou de alteração de seus limites para incapacidade relativa, ou da data de deferimento de pedido de requerimento: se for relativa ao motivo/forma 1 do ASE 337; ou

ASE 370 - CESSAÇÃO DO IMPEDIMENTO - SUSPENSÃO- DATA DE OCORRÊNCIA

- **A data da sentença de extinção da punibilidade ou do efetivo cumprimento da pena, quando não houver sentença de extinção**: se for relativa aos motivos/formas 2, 7 ou 8 do ASE 337; ou
- A data do termo final do prazo de suspensão determinado na sentença: se for relativa ao motivo/forma 3 do ASE 337;
- A data da sentença do juiz eleitoral que reconhecer a extinção da causa de restrição: se for relativa aos motivos/formas 4 ou 5 do ASE 337.

ASE 370 - CESSAÇÃO DO IMPEDIMENTO - SUSPENSÃO-COMPLEMENTO

Informação seguindo as seguintes regras, no formato: **Proc. nº/ano-órgão/local/UF** ou **Of. nº/ano- órgão/local/UF**:

Número do documento que comunicou/comprovou a regularização da situação militar do eleitor (no caso de recusa ou de conscrição);

Número do processo que declarou o fim da incapacidade civil absoluta;

Número do processo em que houve a condenação criminal;

Número do processo de condenação por improbidade administrativa.

ASE 540 - “INELEGIBILIDADE”- FINALIDADE

Registrar as comunicações enviadas pelos órgãos competentes relativamente a situações fáticas previstas no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 64/1990.

ASE 540 - “INELEGIBILIDADE”- EFEITOS

Não altera a situação da inscrição

Não afeta quitação eleitoral

Não impede voto

Não impede operações eleitorais

ASE 540 - “INELEGIBILIDADE”- DATA DE OCORRÊNCIA

- **Deve ser a data da decisão que reconheceu a situação fática prevista na Lei Complementar nº 64/1990 ou do ou do trânsito em julgado, quando a lei assim o exigir**.

- Eleitor deve possuir 18 anos até a data de ocorrência.

Deve ser igual ou anterior à data atual.

ASE 540 - “INELEGIBILIDADE”- COMPLEMENTO

- Informação com o número do processo ou do ato em que foi reconhecida a situação ensejadora do registro, no formato: **Proc. ou ato nº/ano-órgão/local/UF**.

ASE 540 - “INELEGIBILIDADE”- MOTIVO/FORMA

Indica a natureza da ocorrência (ou seja: depende de quem comunica):

1- **LC 64/90, art. 1º, I, b** (Perda de mandato de Deputado Federal, Estadual, Distrital e Vereador);

2- **LC 64/90, art. 1º, I, c** (Perda de mandato de Governador e Vice, Prefeito e Vice);

3- **LC 64/90, art. 1º, I, d, h** (Condenação em ação por abuso de poder econômico, político e uso indevido dos meios de comunicação);

4- **LC 64/90, art. 1º, I, e** (Condenação criminal);

ASE 540 - “INELEGIBILIDADE”- MOTIVO/FORMA

5- **LC 64/90, art. 1º, I, g** (Contas rejeitadas);

6- **LC 64/90, art. 1º, I, j** (Condenação por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, captação e gasto ilícito de recursos de campanha e conduta vedada, quando implicar na cassação do registro ou diploma);

7- **LC 64/90, art. 1º, I, l** (Condenação em ação de improbidade administrativa);

8- **LC 64/90, art. 1º, I, o** (Condenação em processo administrativo ou judicial que importe demissão do serviço público);

ASE 540 - “INELEGIBILIDADE”- MOTIVO/FORMA

10- Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP);

11- Acordo de não persecução cível (art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992)

ASE 558 - CESSAÇÃO DO ASE 540- FINALIDADE

Registrar a inativação de ocorrência prevista na lei de inelegibilidades.

Atenção: o registro do ASE 558 é automático nos casos de ASE 540 - motivo/forma 4 (decorrente de condenação criminal)

ASE 558 - CESSAÇÃO DO ASE 540- EFEITOS

Cada ASE 540 deve ser inativado individualmente pelo ASE 558 respectivo

ASE 558 - CESSAÇÃO DO ASE 540- DATA DE OCORRÊNCIA

Quando manual: **deve ser a data da decisão do juízo ou tribunal que reconhecer a cessação do período de inelegibilidade** ou a insubsistência de ASE 540 anteriormente comandado para a inscrição.

Quando automático: deve ser a data da inserção deste ASE.

ASE 558 - CESSAÇÃO DO ASE 540- COMPLEMENTO

Quando manual: Informação com o **número do processo da zona eleitoral em que foi reconhecida a cessação do período de inelegibilidade** ou a insubsistência de ASE 540 anteriormente comandado para a inscrição, no formato: **Proc. nº/ano-orgão/local/UF**, ou indicação do documento em que veiculada a respectiva comunicação, no formato: **Of. nº/ano-órgão/local/UF**.

REGISTROS DE ATUALIZAÇÃO DE SITUAÇÃO ELEITORAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SOBRE DEPURAÇÃO DO CADASTRO

Registro de ASE 230 e 272
Registro de ASE 361
Registro de ASE 450

REGISTRO DE ASE 230 E 272 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASE 230 - IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINALIDADE E EFEITOS

Identificar candidatos que deixaram de prestar contas ou que tiveram as contas desaprovadas.

Não altera a situação da inscrição

AFETA quitação eleitoral quando informado: não prestação ou contas julgadas não prestadas.

Não impede voto

ASE 230 - IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DATA DE OCORRÊNCIA

É sempre uma data de eleição, relacionada com o cargo em disputa.

ASE 230 - IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - COMPLEMENTO

Informa o cargo disputado

1- Presidente da República; 2- Vice-Presidente; 3- Governador; 4- Vice-Governador; 5- Senador; 6- Deputado Federal; 7- Deputado Estadual;	8- Deputado Distrital; 9- 1º Suplente de Senador; 10- 2º Suplente de Senador; 11- Prefeito; 12- Vice Prefeito; 13- Vereador.

ASE 230 - IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MOTIVO/FORMA

Indica a natureza da irregularidade, combinada com a duração do mandato correspondente ao cargo postulado

Mandato de 4 anos:
1- Não apresentação de contas
3- Desaprovação
5- Julgadas não prestadas

ASE 230 - IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MOTIVO/FORMA

O ASE 230 com motivo **(Desaprovação)** não pode ser comandado para inscrições que possuam o ASE 230 ativo com motivo/forma **(Julgadas não prestadas)** com a mesma data e complemento**.**

O ASE 230 com motivo **(Julgadas não prestadas)** não pode ser comandado para inscrições que possuam o ASE 230 ativo com motivo/forma **(Desaprovação)** com a mesma data e complemento**.**

O ASE 230 com motivos/formas **(Desaprovação)** **<u>pode</u>** ser comandado para inscrições que possuam o ASE 272 ativo com o motivo/forma **(Extemporânea)** com a mesma data de ocorrência e complemento.

ASE 272 - APRESENTAÇÃO DE CONTAS - DATA DE OCORRÊNCIA

É sempre uma data de eleição, relacionada ao cargo postulado

ASE 272 - APRESENTAÇÃO DE CONTAS - COMPLEMENTO

Informa o cargo disputado

1- Presidente da República; 2- Vice-Presidente; 3- Governador; 4- Vice-Governador; 5- Senador; 6- Deputado Federal; 7- Deputado Estadual;	8- Deputado Distrital; 9- 1º Suplente de Senador; 10- 2º Suplente de Senador; 11- Prefeito; 12- Vice Prefeito; 13- Vereador.

ASE 272 - APRESENTAÇÃO DE CONTAS - MOTIVO/FORMA

Indica o momento da apresentação das contas:

1 - Contas apresentadas até o termo final do prazo contado da intimação pessoal; (antiga “Tempestiva”)

2 - Contas apresentadas após o decurso de prazo contado da intimação pessoal; (antiga “Extemporânea”)

3- Contas apresentadas com requerimento de regularização.(antiga “Reapresentada”)

ASE 272 - APRESENTAÇÃO DE CONTAS - FINALIDADE E EFEITOS

Registrar a prestação de contas de candidato que não a fez no prazo de 30 dias.

Não altera a situação da inscrição, mas inativa o ASE 230:

O motivo (1 - Tempestiva) inativa o ASE 230 motivo (Não apresentação);

O motivo (2 - Extemporânea) inativa o ASE 230 motivo (Não apresentação), mas só ao final do período do mandato;

O motivo (3- Reapresentada) inativa o ASE 230 motivo (Não apresentação ou Julgadas não prestadas), mas só ao final do período do mandato.

Apresentação de Contas em 30 dias após o pleito – Não há ASE

Aprovadas- Não há ASE	Aprovadas com ressalvas – Não há ASE	Desaprovadas- ASE 230-4 Não há procedimento para regularização. Inativado ao fim do mandato.	Julgadas não prestadas (falta de documento essencial) – ASE 230-5 Possível apresentação de pedido de regularização.

Não apresentação de contas em 30 dias após o pleito –ASE 230-1 (automático pelo SPCE)

1- Intimação para apresentação de contas em 72 horas

2- Apresentação de contas no prazo da intimação - ASE 272-1.

ZE deve registrar (o SPCE não tem como saber)

Inativa o ASE 230-1.

3- Se contas desaprovadas ou julgadas não prestadas, registra respectivamente o ASE 230-3 ou 230-5.

Não apresentação de contas em 30 dias após o pleito –ASE 230-1 (automático pelo SPCE)

1- Intimação para apresentação de contas em 72 horas

2- Apresentação de contas fora do prazo da intimação - ASE 272-2

- ZE deve registrar (o SPCE não tem como saber)
- Inativa o ASE 230-1 de imediato

Contas não prestadas ou Julgadas não prestadas - ASE 230-4 ou 230-5

1- Apresentação de Requerimento de Regularização (previsto na Res. sobre contas)

2- Registro do ASE 272-3, que somente inativa o ASE 230-1 ou 230-5 ao final do mandato.

REGISTRO DE ASE 361 – RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR EQUÍVOCO

Restabelece inscrição para a qual tenham sido comandados, por equívoco, os códigos de ASE 019, 450 ou 469. (vide art. 27, Res. TSE 23659).

A inscrição fica regular SE não existir um registro de suspensão ou de cancelamento que não permita o restabelecimento

Complemento: - Informação com o número do processo em que foi determinado o restabelecimento da inscrição, no formato: **Proc. nº/ano-ZE/UF.**

Data de ocorrência: data da determinação do restabelecimento.

REGISTRO DE ASE 450 – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL

Atenção: esse é um bônus, para quem quiser ter uma base de estudos sobre o tema.

EFEITOS:

Altera a situação da inscrição para: cancelada.

Impede o exercício do voto.

Impede as operações de RAE (transferência, revisão ou segunda via).

Descaracteriza os débitos relativos à ausência às urnas e trabalhos eleitorais entre a data de ocorrência e a data de lançamento deste ASE.

Complemento: - Informação com o número do processo em que foi determinado o cancelamento da inscrição, no formato: **Proc. nº/ano-ZE/UF.**

Data de ocorrência: data da determinação do cancelamento.

Motivo/forma:

2 – Estrangeiro;

3- Duplicidade/pluralidade biográfica;

4 - Outros.

5 - Duplicidade/pluralidade biométrica;

O motivo/forma 3, além de ser gerado automaticamente pelo sistema, pode ser comandado pela zona eleitoral, na hipótese de decisão relativa à duplicidade/pluralidade não agrupada pelo batimento.

O eleitor com ASE 450 deverá realizar um RAE de alistamento quando o alistando requerer inscrição e quando em seu nome não for identificada em nenhuma zona eleitoral.

Resolução TSE 23659, Art. 25. É vedada a transferência e a revisão de inscrição envolvida em coincidência ou cancelada em decorrência de perda de direitos políticos ou por decisão de autoridade judiciária.

Cancelamento depende de processo em que seja assegurada a manifestação da pessoa envolvida.